

감사결과 처분요구서

- 간이공사 이행실태 적정성 점검 -

2022. 06.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「사업소 일상감사업무 처리지침」(20. 9. 16.)에 의거 일상감사 非대상인 간이 공사는 계약체결부터 준공까지의 모든 업무가 공사 담당부서 주관으로 처리되므로, 관련 규정·절차 준수 여부 및 예산사용 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못된 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 문제점 및 취약점을 도출하여 적절한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2020년 5월부터 2022년 3월까지 ○본부에서 수행된 추정가격 2천만 원 미만 소규모 공사(157건)를 대상으로 규정 및 절차 준수 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 4. 25.부터 같은 해 5. 6.까지 ○본부 감사부 직원을 투입하여 간이공사 이행실태 관련 규정 및 절차에 대한 준수 등에 대하여 감사를 실시하고, 같은해 6. 7. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류
1	○본부 ♡처 ◎부 제 ☆발전소 ●부/ ◆부, ◇본부 제 ★발전소 ◆부 ♠본부 제 ▲발전소 ●부	특정	간이공사 시행의 부적정	주의
2	○본부 ♡처 ◎부 / ■부, 제 ☆발전소 ●부 / ◆부, 제 ♠건설소 ♣부	특정	인지세 납부 및 환급 누락	시정
3	○본부 전부서	특정	간이공사 업무처리 미흡	통보

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 간이공사 시행의 부적정

관 계 부 서 ○본부, ◇본부, ♻본부

내 용

「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성) 및 「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제88조(적용범위) 등에 따라 공사를 발주하고자 하는 경우 이윤율을 15%로 적용하여 추정가격을 산출하고, 추정가격이 2천만 원 미만일 경우 간이공사로 시행하며, 2천만 원 이상일 경우는 일반공사로 시행하여야 한다.

그러나 ‘●호기 2차측 추가 손상 보온재 개선 간이공사’ 등 9건은 추정가격 산출 시 먼저 이윤율을 15%로 설계하여 간이공사 대상 여부를 판단하여야 하나, 이 과정에서 이윤율 15% 적용 시 간이공사 대상에 해당하지 않는 공사를 이윤율을 10%로 잘못 적용하여 간이공사로 시행하였다.

❖ (관계부서 의견) 간이공사 시행의 부적정을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장, ◇본부장 및 ♣본부장은 앞으로 추정가격 오류로 인해 간이공사를 부적절하게 처리하는 일이 없도록 간이공사업무를 철저히 하시고, 「공사관리 규정」 및 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 그 업무를 소홀히 한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 인지세 납부 및 환급 누락

관 계 부 서 ○본부

내 용

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 인지세를 납부할 문서 및 세액은 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로 대통령령으로 정하는 것으로 기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하인 경우 2만 원의 세액을 납부하여야 한다. 또한, 「계약규정시행세칙」 제118조 제5항에 따라 인지세를 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담해야 하며, 이를 위해 SAP 구매오더중 인지세 납부 메뉴를 통해 공사수급인이 첨부한 전자수입인지를 확인한 후 지급전표를 생성하여 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하여야 한다.

그러나 ‘◆사택 복지관 방수공사’ 등 28건은 1천만 원이 초과된 간이공사를 계약하면서 낙찰자로부터 인지세 2만 원을 납부한 과세증서를 제출받았어야 하는데 이를 누락하였고, 또한, ‘◆사택 공가 보수공사’ 등 53건은 인지세 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하지 않았다.

❖ (관계부서 의견) 간이공사 인지세 미납 및 환급 누락을 인정하면서 조속히 시정하고,

앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○**본부장**은 인지세 납부 대상인 간이공사 중 인지세 전자수입인지가 누락된 간이공사에 대하여 「인지세법」 및 「계약규정시행세칙」 규정에 따라 계약상대자로부터 인지세 전자수입인지를 제출받고, 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 간이공사 업무처리 미흡

관 계 부 서 ○본부

내 용

가. 공사수급인 구비서류 미흡

「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제94조(공사수급인의 구비서류), 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부) 제④항 제2호 및 제143조(입찰참가신청) 제①항에 따르면 계약이행 유효성을 확인하기 위하여 공사수급인 서류(사업자등록증, 시세 및 국세완납필증, 사용인감증명원, 실적증명, 계약보증금지급각서, 청렴계약 및 공정거래 이행각서, 협력회사 윤리행동강령 준수 서약서)를 계약체결 시 마다 제출하도록 되어있다.

그러나 ‘○본부 외곽울타리 보수 및 기타공사’ 등 77건은 간이공사를 시행하면서 시세 및 국세완납필증 등의 공사수급인 서류 6종 중 일부를 누락하여 제출하였음을 확인하였다.

나. 간이공사 설계서류 작성 미흡

1) 간접재료비/기타경비/산재보험료/고용보험료 요율 적용 부적정

계약예규 「예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제10조(노무비) 규정과 「통계법」 제15조(통계작성지정기관의 지정)의 규정에 의거 지정기관(조달청)이 조사공표한 [원가계산 제비율 적용기준]을 활용하고, 기타 경비 및 산재보험료 등 또한 상기 제비율 적용기준을 활용하여야 하는데, 이 제비율은 수시(통상적으로 반기 1회)로 변동되므로 공사 설계시점에 해당 최신 제비율을 적용하여 산출명세서(예정가격)를 작성하여야 한다.

그러나 '■호기 AB 및 TGB 방화문 교체공사' 등 28건은 산출명세서 작성 시점이 아닌 이전에 발표한 제비율(간접재료비/기타경비/산재보험료/고용보험료)을 잘못 적용하였고, 특히, '●호기 주제어실 CCTV 설치공사'는 우리회사 「시설공사 원가계산기준」의 기타경비율 적용기준에 따라 기타경비에 발주자가 제공하는 수도광열비율을 제외하고 계상하여야 하나, 이를 포함하여 산정되었음을 확인하였다. 또한, '●호기 원자로건물 내 재장전수탱크 및 부속기기 육안점검'에서 간접재료비의 공구손료는 노무비 할증을 제외한 직접노무비의 3%를 적용하여야 하나 방사성할증을 포함하여 잘못 적용하였다.

2) 수의계약 이윤율 적용 부적정

「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 2천만 원 미만인 경우로 간이공사 시행이 확정되면 이윤율은 같은 규정 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 적성) 및 「시설공사 원가계산기준」 제4장(공사원가 비목 해설)에 따라 수의계약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여

산출명세서(예정가격)를 작성하여야 한다.

그러나 ‘●호기 주발전기 저주파수계전기 설정치 변경 간이공사 시행’ 등 2건은 산출명세서 작성 시 이윤율을 15%로 계상하여 예정가격을 결정하고 간이공사로 시행하였음을 확인하였다.

3) 보험료 미계상

공사의 추정가격 산출 시 경비의 세비목 중 보험료(산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)는 관련 법령에 따라 의무적으로 가입이 요구되는 것으로, 산업재해보상보험료 및 고용보험료의 경우 국토교통부고시 제2021-905호 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 모든 건설공사에 적용되어야 하고, 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 또한 같은 고시에 따라 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 적용되어야 한다.

그러나 ‘전망대 및 후문해안지역 CCTV 무정전전원케이블 포설공사’ 등 3건은 산출명세서 작성 시 산업재해보험료 혹은 고용보험료 계상을 누락하였으며, ‘사택 체육시설 보수공사’ 등 16건은 공사기간이 1개월 이상인 건설공사임에도 불구하고 산출명세서 작성 시 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료를 미계상 하였음을 확인하였다.

4) 지체상금률 적용 미흡

간이공사를 포함한 공사의 경우 지체상금률은 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금) 제1항에 따라 0.05%(1천분의 0.5)를 적용하여야 한다.

그러나 '■호기 AB 및 TGB 방화문 교체공사' 등 39건은 '간이공사통보서'에 지체상금을 적용 시 0.05%(1천분의 0.5)가 아닌 0.1%(1천분의 1)로 잘못 적용하였다.

다. 준공정산 부적정

「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경) 제③항에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조에 따른 퇴직공제부금을 사후정산 하도록 되어있고 제⑤항에 따르면 계약담당자는 준공대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급공사를 포함하여 당해공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하도록 하고 있다. 또한, 산업안전보건관리비 사용내역 등 기타 정산항목에 대한 증빙자료에 대한 서류를 제출받아 검토하여야 한다.

그러나 '■호기 AB 및 TGB 방화문 교체공사' 등 20건은 공사를 시행하면서 계약상대자가 준공정산 요청 시 산재·고용보험료 등 완납에 대한 실적증빙을 제출하지 않았는데도 대금을 지급하였다.

라. 산업안전보건관리비 계상 누락

「산업재해보상보험법」 제6조(적용범위), 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)에 따라 총공사금액(부가세 포함) 2천만 원 이상인 간이공사는 산업안전보건관리비 지급 대상이므로 산업안전보건관리비를 계상하고 지급하여야 한다.

그러나 ‘■호기 원자로건물 내부 방호도장공사’ 등 16건은 총 공사금액이 2천만 원 이상인 공사를 시행하면서 산업안전보건 관리비를 계상을 누락하여 공사를 추진하였다.

마. 위험성평가 미시행

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시) 및 동법 제175조(과태료) 따라 위험성평가 시행을 규정하고 위반 시 5천만 원 이하의 과태료가 부과되므로, 우리 회사는 안전보건-1102 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」에서 위험성평가서 제출 대상을 한수원과 직접 계약관계에 있는 모든 업체로 규정하였다.

그러나 ‘☆발전소 WANO PR 수검 대비 도장공사’ 등 8건은 위험성평가를 시행하지 않고 공사를 추진함을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 간이공사 관련 규정 및 절차 준수 미흡을 인정하고, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장은 간이공사에 대한 관련 규정 및 절차준수를 위해 본부 전 직원에게 간이공사 업무처리 기준 및 관련 법령에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보). 끝.